사업장 게시용 · 산업안전보건법 제34조

# 산업안전보건법 법령요지

사업주는 이 법령의 요지를 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시해야 합니다.
**기준일 2026.10.13**

**목적 (제1조)**
산업 안전·보건 기준을 확립하고 책임 소재를 명확히 하여 산업재해를 예방하고 일하는 사람의 안전과 보건을 유지·증진

**정부 (제4조)**
예방 정책 수립·집행, 사업주 자율 예방 활동과 기술·교육 지원

**사업주 (제5조)**
재해예방 기준 준수, 쾌적한 작업환경 조성, 안전·보건 정보 제공

**근로자 (제6조)**
재해예방 기준 준수, 사업주 등의 재해 예방 조치에 협조

## 1 안전보건관리체계

제15~25조

| 구분 | 대상 (상시 근로자 / 건설 공사금액) |
|---|---|
| **관리감독자** | **모든 사업장** · 작업 지휘자가 안전점검·보호구 지도 |
| **안전보건관리담당자** | **20~50명 미만** 제조업·임업·하수폐수·폐기물·환경정화업 |
| **안전보건관리책임자** | 업종별 50·100·300명 이상 / 20억 원 이상 |
| **안전관리자·보건관리자** | 업종별 50명 이상 / (안전) 50억 원 이상 |
| **산업안전보건위원회** | 100명 이상(일부 업종 50명) · 노사 동수 · 분기 1회 |
| **안전보건관리규정** | 100명 이상(일부 업종 300명) · 작성 후 게시 |

## 2 안전보건교육

제29·31조, 시행규칙 별표4

| 교육 | 대상 | 시간 |
|---|---|---|
| **정기교육** | 사무직·판매 근로자 | **매 반기 6h** |
| | 그 밖의 근로자 | **매 반기 12h** |
| | 관리감독자 | **연 16h** |
| **채용 시** | 일용·1주 이하 기간제 | **1h** |
| | 1주 초과~1개월 이하 기간제 | **4h** |
| | 그 밖의 근로자 | **8h** |
| **작업내용 변경** | 일용·1주 이하 1h / 그 밖의 근로자 | **2h** |
| **특별교육** | 유해·위험작업 (일용·1주 이하 2h) | **16h** |
| **건설 기초교육** | 건설 일용근로자 (배치 전) | **4h** |
| **외국인 기초교육** | 외국인근로자 채용 시 2027.1.8 | — |

## 3 위험성평가 2026.6.1 강화

제36조

- 유해·위험요인을 찾아 위험성을 결정하고 **감소대책 수립·실행**
- **근로자 참여 의무** · 근로자대표가 요구하면 참여
- 결과를 근로자에게 **알리고 게시** · 결과·조치 내용 **3년 보존**

**미실시 과태료 1천만 원 이하 — 50인 이상 2027.1.1 / 50인 미만 2028.1.1 적용**

## 4 안전조치·보건조치

제37~41조

- **안전조치**: 기계·설비, 폭발·인화성 물질, 전기, 굴착·하역, 추락·붕괴 위험 방지
- **보건조치**: 유해물질·분진·소음·고온·저온, 단순반복·중량물 작업, 환기·조명
- **폭염**: 체감 31°C 이상 냉방·휴식 등 / **33°C 이상 2시간마다 20분 이상 휴식**
- **고객응대근로자**: 폭언 등 건강장해 예방, 업무 일시중단 요구 시 불리한 처우 금지
- **안전보건표지** 설치 · **근로자**는 보호구 착용 등 안전조치 준수 의무

## 5 작업중지와 중대재해

제51~55조

- **근로자 작업중지권**: 급박한 위험 시 작업을 멈추고 대피 후 상급자에게 보고. 합리적 근거가 있으면 **불리한 처우 금지**
- **사업주**: 급박한 위험 시 즉시 작업중지·근로자 대피
- **중대재해 발생 시**: 즉시 작업중지·대피 후 **지체 없이 지방고용노동관서에 보고**

**중대재해** = 사망 1명 이상 · 3개월 이상 요양 부상자 동시 2명 이상 · 부상자 또는 직업성 질병자 동시 10명 이상

## 6 산업재해 보고·기록

제57조

- 산업재해 발생 사실 **은폐 금지**
- 사망 또는 **3일 이상 휴업** 재해는 **1개월 이내** 산업재해조사표 제출
- 재해 원인 등 기록 **3년 보존**

## 7 도급 시 산업재해 예방

제58~66조

- 도금, 수은·납·카드뮴 제련 등 **유해작업 사내도급 금지**
- 도급인은 관계수급인 근로자에게도 **안전·보건조치**
- 안전보건협의체 운영, 작업장 순회점검, 교육 지원, 경보체계, 위생시설 장소 제공
- 위험 작업 도급 시 안전보건정보 문서 제공

## 8 유해·위험 기계와 화학물질

제80~115조

- 방호조치 없는 기계의 양도·대여·설치·사용 금지
- 프레스·크레인·리프트·압력용기 등 **안전인증·자율안전확인**, 정기 **안전검사**
- **MSDS** 취급 장소 게시·비치 및 근로자 교육 · 용기에 경고표시

## 9 근로자 보건관리

제125~139조

- **작업환경측정**: 유해인자 노출 작업장 6개월마다 1회 이상, 결과 공개
- **건강진단**: 일반(사무직 2년 1회, 그 외 1년 1회), 특수·배치전·수시 · 사후조치
- **휴게시설**: 상시 20명 이상 또는 취약직종 2명 이상 고용 10명 이상 사업장
- 잠함·잠수 작업 1일 6시간·주 34시간 초과 금지

## 10 근로자의 권리

제52·157조 등

- **멈출 권리**: 급박한 위험 시 작업중지·대피
- **참여할 권리**: 위험성평가, 산업안전보건위원회, 명예산업안전감독관
- **알 권리**: 위험성평가·MSDS·작업환경측정·건강진단 결과
- **신고할 권리**: 법 위반을 고용노동부에 신고 · 신고를 이유로 한 **불리한 처우 금지**

## 11 주요 벌칙·과태료

제167~175조

| | |
|---|---|
| **형사처벌** | |
| 안전·보건조치 위반으로 근로자 사망 | **7년 이하 징역 / 1억 원 이하** |
| 안전·보건조치 위반 | **5년 이하 징역 / 5천만 원 이하** |
| 도급인 안전·보건조치 위반 | **3년 이하 징역 / 3천만 원 이하** |
| 산업재해 발생 은폐 | **1년 이하 징역 / 1천만 원 이하** |
| **과태료 (상한)** | |
| 중대재해 발생 미보고 | **3천만 원** |
| 산업재해 미보고 · 휴게시설 미설치 | **1천5백만 원** |
| 위험성평가 미실시 | **1천만 원** |
| 안전보건교육 미실시 · 법령요지 미게시 | **5백만 원** |
| 근로자의 안전·보건조치 미준수 | **3백만 원** |

## + 중대재해처벌법 (참고)

- 상시 **5명 이상** 사업장 적용 (2024.1.27부터 50인 미만 포함)
- 경영책임자의 안전보건관리체계 구축·이행 의무
- 사망 시 1년 이상 징역 또는 10억 원 이하 벌금 (법인 50억 원 이하)

북구비정규직노동자지원센터

발행 **울산북구비정규직노동자지원센터** · 원문 **law.go.kr** · 상담 고용노동부 **1350**
**기준일 2026.10.13** · 현재 시행 중이거나 시행일이 확정된 법령 기준 요약 · 업종·규모별 세부 기준은 시행령·시행규칙 확인